

Публичная оферта

о заключении договора на оказание услуг по организации сопровождения на мероприятиях

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) интернет-сервиса «My Muse», расположенного по адресу <https://mymuseclub.com/>, в дальнейшем именуемым «Исполнитель», адресованным любому дееспособному физическому лицу, желающему получить услуги по организации сопровождения на мероприятиях (далее — «Заказчик»), и содержит все существенные условия договора на оказание указанных услуг (далее — «Договор»).

Перечень анкет лиц, оказывающих услуги сопровождения (далее — «Сопровождающие»), условия и стоимость услуг размещены в сети Интернет на официальном сайте Исполнителя (далее — «Сайт»).

Настоящая публичная оферта адресована неопределённому кругу лиц и представляет собой официальное предложение заключить договор об оказании услуг в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договор между Заказчиком и Исполнителем считается заключённым и приобретает юридическую силу с момента совершения Заказчиком действий, предусмотренных настоящей Офертой, свидетельствующих о безоговорочном принятии всех её условий (акцепт), в том числе оплаты выбранной услуги.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Исполнитель — Сайт, организующий оказание услуг по подбору и организации сопровождения в порядке, предусмотренном настоящей Офертой.

Заказчик — дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, осуществившее акцепт настоящей Оферты, оплатившее услуги и получающее их на условиях, изложенных в Оферте.

Услуга (Услуга сопровождения) — деятельность Исполнителя по подбору и организации сопровождения Заказчика Сопровождающим лицом на публичном мероприятии, деловой встрече, культурном или ином событии, либо в целях совместного проведения времени в местах, доступных неограниченному кругу лиц.

Сопровождающий — физическое лицо, анкета которого размещена на Сайте и которое оказывает услуги сопровождения в рамках Услуги.

Мероприятие — событие (деловая встреча, презентация, культурное, светское или иное мероприятие), для сопровождения на которое Заказчик заказывает Услугу.

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей Оферты, выраженное путём заполнения формы заказа на Сайте и оплаты выбранной Услуги.

Сайт Исполнителя — сайт в сети Интернет, содержащий анкеты Сопровождающих, условия и стоимость услуг, формы обратной связи и текст настоящей Оферты.

1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

1.1. В соответствии с условиями настоящей Оферты Исполнитель обязуется организовать оказание Заказчику Услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанную Услугу.

1.2. Услуга оказывается в очном формате и включает исключительно: сопровождение Заказчика Сопровождающим лицом на Мероприятии (деловая встреча, презентация, культурное, светское или иное публичное событие) и (или) совместное проведение времени в местах, доступных неограниченному кругу лиц (рестораны, культурные и деловые мероприятия и т. п.).

1.3. Стороны прямо и однозначно подтверждают, что предметом Услуги ни при каких обстоятельствах не являются и не могут являться услуги сексуального характера, интимные услуги, а также любые иные действия, обладающие признаками, предусмотренными статьёй 6.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статьями 240, 241 Уголовного кодекса Российской Федерации. Заказчик осознаёт и принимает данное ограничение предмета Услуги при акцепте настоящей Оферты.

1.4. Конкретные анкеты Сопровождающих, стоимость и формат Услуги указываются на Сайте, а также доводятся до сведения Заказчика при оформлении заказа.

1.5. Исполнитель вправе вносить изменения в перечень анкет, структуру и содержание оказываемых Услуг без предварительного согласия Заказчика, если такие изменения не затрагивают уже оплаченные и неисполненные Услуги.

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Услуга оказывается очно, в месте и время, согласованные Сторонами при оформлении заказа.

2.2. Для получения Услуги Заказчик выбирает анкету Сопровождающего на Сайте и направляет заявку через форму заказа, указав имя, адрес электронной почты и номер телефона. Подтверждением согласования условий является направление Исполнителем информации об оплате.

2.3. Оказание Услуги начинается после поступления оплаты от Заказчика, если иное не согласовано Сторонами дополнительно.

2.4. Дата, время и место проведения Мероприятия, а также иные организационные условия согласовываются между Исполнителем и Заказчиком в индивидуальном порядке.

2.5. Продолжительность оказания Услуги определяется тарифом, выбранным Заказчиком при оформлении заказа.

2.6. Услуга считается оказанной надлежащим образом и в полном объёме, если в течение 24 часов с момента её оказания Заказчик не заявил Исполнителю обоснованных возражений.

2.7. Заказчик самостоятельно несёт ответственность за своевременную явку к согласованному месту и времени оказания Услуги.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права Исполнителя:

- получать от Заказчика полную и достоверную информацию, необходимую для организации оказания Услуги;
- самостоятельно определять порядок организации Услуги в пределах предмета, установленного разделом 1 настоящей Оферты;
- отказать в оказании Услуги либо прекратить её оказание без объяснения причин, в том числе при возникновении обоснованных сомнений в законности целей Заказчика или при попытке склонить Сопровождающего к действиям, выходящим за пределы предмета Услуги;
- вносить изменения в состав анкет и условия оказания Услуг без предварительного согласования с Заказчиком, если такие изменения не ухудшают условия уже оплаченной Услуги;
- привлекать третьих лиц для организационного обеспечения оказания Услуги.

3.2. Обязанности Исполнителя:

- организовать оказание Услуги надлежащего качества в согласованные с Заказчиком сроки;
- обеспечивать достоверность размещаемой на Сайте информации об анкетах Сопровождающих в пределах предоставленных ими данных;
- соблюдать конфиденциальность персональных данных Заказчика в соответствии с разделом 9 настоящей Оферты.

3.3. Права Заказчика:

- получать Услугу в объёме и на условиях, согласованных с Исполнителем;
- получать информацию об условиях оказания Услуги;
- отказаться от Услуги до момента её оказания с учётом положений о возврате, предусмотренных разделом 5 настоящей Оферты.

3.4. Обязанности Заказчика:

- предоставлять достоверные данные, необходимые для оказания Услуги;
- своевременно оплачивать Услугу в порядке, установленном разделом 4 настоящей Оферты;
- не совершать в отношении Сопровождающего действий, выходящих за пределы предмета Услуги, указанного в пункте 1.3 настоящей Оферты, а также действий, нарушающих законодательство Российской Федерации;
- соблюдать нормы этики и общественный порядок на Мероприятии;
- самостоятельно нести ответственность за своё поведение в ходе Мероприятия.

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Услуга оказывается на возмездной основе. Стоимость конкретной Услуги определяется Исполнителем и указывается на Сайте применительно к соответствующей анкете Сопровождающего либо доводится до сведения Заказчика в индивидуальном порядке при оформлении заказа.

4.2. Оплата Услуги производится в форме разового платежа в полном объёме до начала её оказания, если иное не согласовано Сторонами.

4.3. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на счёт Исполнителя либо получения подтверждения от платёжного сервиса о завершении операции.

4.4. Оплата производится в безналичном порядке через платёжные сервисы, интегрированные на Сайте, либо иным способом, предложенным Исполнителем.

4.5. Оплата Услуги означает полное и безоговорочное согласие Заказчика с условиями настоящей Оферты, в том числе с условиями раздела 5 об отказе и возврате денежных средств.

5. УСЛОВИЯ ОТКАЗА И ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Заказчик вправе отказаться от Услуги до начала её оказания, уведомив Исполнителя не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до согласованного времени начала оказания Услуги.

5.2. При отказе Заказчика от Услуги в срок, указанный в пункте 5.1, уплаченные денежные средства подлежат возврату за вычетом фактически понесённых Исполнителем расходов.

5.3. При отказе Заказчика от Услуги позднее срока, указанного в пункте 5.1, либо в случае неявки Заказчика к согласованному времени и месту, Услуга считается оказанной, а уплаченные денежные средства возврату не подлежат.

5.4. Возврат денежных средств, если он допускается настоящим разделом, осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия Исполнителем соответствующего решения и по тем же реквизитам, с которых была произведена оплата.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ

6.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента её размещения на Сайте и действует бессрочно до момента её отзыва Исполнителем.

6.2. Исполнитель вправе в любое время внести изменения в условия настоящей Оферты без предварительного согласования с Заказчиком. Актуальная редакция публикуется на Сайте и вступает в силу с момента такой публикации.

6.3. Заказчик обязуется самостоятельно отслеживать актуальную редакцию Оферты. Оформление нового заказа после внесения изменений означает согласие Заказчика с такими изменениями.

6.4. Исполнитель вправе отозвать настоящую Оферту в любое время без объяснения причин, при этом обязательства по ранее оплаченным Услугам сохраняют силу до их исполнения.

7. ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ, СОГЛАСИЯ, ГАРАНТИИ

7.1. Заказчик, совершая действия, направленные на акцепт настоящей Оферты (включая оплату Услуги), подтверждает, что:

- является дееспособным физическим лицом, достигшим возраста 18 лет;
- ознакомлен с условиями настоящей Оферты в полном объёме и согласен с ними;
- осознаёт и безусловно принимает, что предметом Услуги является исключительно сопровождение на Мероприятии и (или) совместное проведение времени в общественных местах, и что Услуга не включает и не может включать услуги сексуального характера;
- не будет предпринимать действий, направленных на склонение Сопровождающего к услугам либо действиям, выходящим за пределы предмета Услуги, указанного в пункте 1.3 настоящей Оферты;
- добровольно предоставляет свои персональные данные и согласен на их обработку в соответствии с разделом 9 настоящей Оферты и Политикой обработки персональных данных Исполнителя.

7.2. Любые договорённости между Заказчиком и Сопровождающим, выходящие за пределы предмета Услуги, указанного в пункте 1.3 настоящей Оферты, не являются предметом настоящего Договора, не регулируются, не согласовываются, не поощряются и не одобряются Исполнителем. Исполнитель не является стороной подобных договорённостей и не несёт по ним ответственности.

7.3. В случае выявления Исполнителем фактов нарушения Заказчиком или Сопровождающим ограничения, указанного в пункте 1.3 настоящей Оферты, Исполнитель вправе немедленно прекратить оказание Услуги без возврата уплаченных денежных средств, а также предпринять иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Исполнитель не несёт ответственности за:

- действия и поведение Сопровождающего и Заказчика в ходе Мероприятия, а также за любые договорённости между ними, выходящие за пределы предмета Услуги;
- качество и содержание самого Мероприятия, организатором которого Исполнитель не является;
- невозможность оказания Услуги по причинам, не зависящим от Исполнителя.

8.3. Заказчик несёт полную ответственность за достоверность предоставленных данных, соблюдение этики взаимодействия с Сопровождающим и соблюдение ограничения предмета Услуги, установленного пунктом 1.3 настоящей Оферты.

8.4. Общая ответственность Исполнителя по любым основаниям ограничивается суммой, фактически уплаченной Заказчиком за оказание конкретной Услуги, в связи с которой возник спор.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

9.1. Заказчик, акцептуя настоящую Оферту, даёт согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных: имени, адреса электронной почты, номера телефона.

9.2. Целью обработки персональных данных является: идентификация Заказчика; исполнение обязательств по настоящей Оферте; обеспечение связи с Заказчиком в рамках оформления и исполнения заказа; соблюдение требований законодательства Российской Федерации.

9.3. Персональные данные обрабатываются в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и только в объёме, необходимом для достижения указанных целей, что подробно раскрыто в Политике обработки персональных данных, размещённой на Сайте.

9.4. Исполнитель обязуется не передавать персональные данные третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик вправе в любой момент отозвать своё согласие на обработку персональных данных путём направления письменного уведомления на адрес электронной почты Исполнителя.

9.6. Факт и содержание заказа Услуги являются конфиденциальной информацией и не разглашаются Исполнителем третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. К отношениям между Заказчиком и Исполнителем применяется право Российской Федерации.

10.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, разрешаются путём переговоров между Сторонами, а при недостижении согласия — в судебном порядке по месту государственной регистрации Исполнителя.

10.3. Признание какого-либо положения настоящей Оферты недействительным не влечёт недействительности остальных положений Оферты.

10.4. Настоящая Оферта действует в последней редакции, размещённой на Сайте. Обязанность отслеживания актуальной редакции Оферты возлагается на Заказчика.

10.5. Оформление заказа Услуги на Сайте и (или) её оплата означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей Оферты.

11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Электронная почта: ssuppor7mail@yandex.ru